



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO ADUANERO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		09-04-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS					PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS			
TAD-06124	6	4	12	16			6
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			

PRESENTACION

La unidad curricular de Derecho Aduanero ofrece a los futuros Licenciados en Comercio Internacional las competencias necesarias para comprender y abordar la complejidad del régimen aduanero que debe cumplirse en las transacciones comerciales con proveedores internacionales. Provee a los estudiantes capacidad de análisis jurídico y operativo, preparándolos para participar en procesos implementados por el Estado en el ámbito aduanero. En este sentido, desarrolla habilidades para adaptarse a los cambios continuos en las administraciones aduanales, modernizando procesos en respuesta al avance tecnológico. Asimismo, prepara a los futuros Licenciados en Comercio Internacional, para ofrecer asesoramiento completo a importadores, exportadores y otros actores del comercio internacional, en armonización de políticas, procedimientos y reformas aduaneras, proporcionando una preparación integral para enfrentar los desafíos actuales del comercio internacional y ser agentes de cambio en un entorno globalizado en constante evolución.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proveer al futuro profesional en Comercio Internacional de las competencias necesarias para interpretar y comprender las bases legales del sistema aduanero venezolano. Esto incluye la regulación de deberes, derechos y sanciones, así como la diferenciación de los tipos de tributos y procedimientos operativos y administrativos asociados con la importación y exportación de mercancías.

COMPETENCIAS PREVIAS

Conoce los fundamentos básicos del derecho. Manejas las nociones básicas de contabilidad. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás para desarrollar proyectos interdisciplinarios.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Fundamentos de Derecho, Derecho Económico Internacional.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
La administración aduanera venezolana	Organismos Competentes. Aduana. Origen de las Aduana. Principales Funciones: de Fiscalización, de Prohibición y restricción, de Control. Conceptos de Operaciones Aduaneras. El Agente de Aduanas: condiciones y requisitos. Aduanas Principales. Aduanas subalternas, Circuitos de inspección. Aduanas ecológicas Estructura organizativa. Derecho Aduanero: concepto, origen. Características. Relación con otras disciplinas del Derecho. Finalidad. Fuentes. La relación Jurídico-Aduanera: Concepto, Objeto. Elementos. Contenido: Derechos, Obligaciones, Facultades y Cargas.
Unidad II	CONTENIDOS
Potestad y competencia aduanera	Límites del Ejercicio de la Potestad Aduanera. Límite Espacial o Territorial. Competencia Funcional. Límite Temporal. Inicio del Ejercicio de La Potestad Aduanera. Finalización. El Ejercicio Del Control Aduanero. Concepto. Clasificación. Control Inmediato. Control A Posteriori. Control Permanente. Facultades De La Autoridad Aduanera. Tributación Aduanera. Conceptos de tributos aduaneros. Clasificación de los tributos aduaneros: Según el hecho generador: Impuestos de Importación, de Exportación y de Tránsito. Según el tipo de tarifa: Ad-Valorem, Específicos y Mixtos. Según acuerdos de Integración: Convencionales y Preferenciales. Según Políticas de Estados: Impuestos Compensatorios, Impuestos Antidumping y Diferenciales o de retaliación. Tasas Aduanales. Clasificación. Fines de los Tributos Aduanales. Hecho Imponible. Elementos de determinación de los tributos aduaneros. La obligación tributaria Aduanera. Definición. Nacimiento. Medios de Extinción de la Obligación Tributaria Aduanera.
Unidad III	CONTENIDOS
Trámites y procedimientos aduaneros	Estructura Organizativa de la Intendencia Nacional de Aduanas: Organización Aduanera. Auxiliares de la Administración Aduanera. Obligaciones comunes a todos los Auxiliares de la Administración Aduanera. Sistema Aduanero Automatizado. SIDUNEA.Módulos: MODBRK; MODTRB; MODSHD; MODCAR. Actividades Aduaneras: Operaciones y Servicios Aduaneros. Definición. Sujetos. Clasificaciones: confrontación, reconocimiento, liquidación, Desaduanamiento. Procesos circunstanciales de tráfico con mercancías. Procesos alternos a la importación. Documentación y trámite para perfeccionar operaciones aduaneras. Documentación y trámite para perfeccionar formas de regímenes aduaneros especiales.
Unidad IV	CONTENIDOS
Del ilícito aduanero y sanciones	Convenios, Tratados y acuerdos para Evitar La Doble Tributación Internacional. Convenios para Evitar La Doble Tributación Aplicable a Las Empresas De Transporte Aéreo y Marítimo. Del Ilícito Aduanero y Sanciones. Causas. Efectos. Clasificación Infracciones Aduaneras. Sanciones. Los Recursos Administrativos en la Legislación Orgánica de Aduanas Clasificación. Recurso Jerárquico, de Revisión. Recurso Contencioso Tributario. Amparo Tributario. Otros Medios De Impugnación. Estudios de casos prácticos, para análisis crítico como cierre de la Unidad curricular.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: La administración aduanera venezolana	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la estructura organizativa y las funciones principales de los organismos competentes en materia aduanera, incluyendo la aduana y sus diferentes tipos, para comprender el funcionamiento y la operatividad de los sistemas aduaneros.	Identifica organismos competentes para distinguir y reconocer los distintos entes y órganos relacionados en materia aduanera. Aplica las funciones primordiales de los organismos aduaneros en situaciones prácticas, al objeto de manejar las consecuencias de la aplicación o no de estas funciones en diferentes escenarios. Valora la operatividad del sistema de aduanas para evaluar la efectividad y eficiencia de los sistemas aduaneros, considerando la estructura organizativa y las funciones de los organismos involucrados.
UNIDAD II: Potestad y competencia aduanera	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Interpreta los límites legales y operativos del ejercicio de la potestad y el control aduaneros, para optimizar los procesos de importación y exportación y garantizar el cumplimiento normativo.	Determina los límites legales y operativos del ejercicio de la potestad aduanera y el control, para comprender las restricciones territoriales, temporales y funcionales que afectan a estos procesos. Emplea los procedimientos aduaneros de importación y exportación al llenar formularios, acorde a las regulaciones vigentes, con la intención de facilitar el flujo de mercancías. Asume el cumplimiento normativo, en los procesos de importación y exportación, que permita identificar posibles áreas de mejora y proponer medidas que garantice un cumplimiento de la norma.
UNIDAD III: Trámites y procedimientos aduaneros	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja la estructura organizativa y operativa de la Intendencia Nacional de Aduanas, para llevar a cabo las operaciones y los regímenes aduaneros especiales.	Discrimina los componentes de la estructura organizativa, con la finalidad de diferenciar los elementos que conforman la estructura organizativa de la Intendencia Nacional de Aduanas. Desarrolla procedimientos aduaneros necesarios para realizar operaciones y regímenes aduaneros especiales. Aprecia la eficacia de los procesos aduaneros, identificando áreas de mejora para perfeccionar operaciones aduaneras de régimen especial.
UNIDAD IV: Del ilícito aduanero y sanciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los convenios, tratados y acuerdos internacionales para evitar la doble tributación, además de las sanciones por concepto de ilícitos en aduana.	Identifica los convenios y tratados internacionales para evitar la doble tributación y aplicables a empresas de transporte aéreo y marítimo. Examina las disposiciones sobre ilícito aduanero para aplicar adecuadamente los procedimientos y normativas relacionadas con la clasificación de las infracciones aduaneras y las sanciones asociadas. Valora la eficacia de los recursos administrativos establecidos en la legislación orgánica de aduanas, para identificar posibles mejoras en los procedimientos y procesos relacionados con éstos

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Cabello, M. (2000) Las Aduanas y el Comercio Internacional. 3era Edición. Madrid: Esic Editorial

Código Orgánico Tributario (2020). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 6.507 Extraordinario, del 29 de enero 2020

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 36860.

Cosio F. (2014). Tratado de Derecho Aduanero. Lima: Jurista editores.

Ley Orgánica de Aduanas (2020). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario. Enero 2020.

López Rivera, C. (2013). Agentes en Aduanas. Revista de Derecho Aduanero.

Martín, M. (2012). Manual Práctico de Comercio Exterior. 4ta. Edición. España: ESIC Editorial

Ortega, A. (2015) Plan de Internacionalización Empresarial: Manual Práctico. Primera Edición. España. ESIC Editorial.

Pelechá Z., Francisco. (2009). Fiscalidad sobre el comercio exterior: el derecho aduanero tributario. Editorial Marcial Pons.

Rivas, H. (2000). Organización y Funcionamiento del sistema Aduanero. Caracas. Editorial Legys.